

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 232/2535

นางสมพร คุณะกฤดาธิการ

โจทก์

นายสันติ แซ่ลือ กับพวก

จำเลย

นางสมพร คุณะกฤดาธิการ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ไม่ใช่ฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 36)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362,365(2) (3) และ 83

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 33)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 34)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีนี้จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ คดีนี้จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกาโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>